

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2298/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี
นาย สำราญ คุ่ม หมู่ กับพวก รวม 2 คน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 80, มาตรา 68, มาตรา 72

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เสพสุราอยู่ในลักษณะมีเมามาและอาจจะมีเหตุกินใจกันมาก่อน จำเลยที่ 1 ได้ใช้อาวุธปืนยิงจำเลยที่ 2 ได้รับบาดเจ็บจำเลยที่ 2 จึงยิงจำเลยที่ 1 เป็นการแก้แค้น การกระทำของจำเลยที่ 2 ไม่เป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตน ตามกฎหมาย แต่การที่จำเลยที่ 2 ถูกจำเลยที่ 1 ยิงก่อนถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ถูก ช่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมการกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการ กระทำความผิดโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2527 เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยที่ 1 พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำเลยที่ 2 ได้มีอาวุธปืนพกและ กระสุนปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนดังกล่าวไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงจำเลยที่ 2 ถูกที่บริเวณหน้าอกเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายสาหัส แต่ไม่ถึงแก่ความตายสมเจตนาของจำเลยที่ 1 และ จำเลยที่ 2 ใช้อาวุธปืนยิงจำเลยที่ 1 ถูกที่บริเวณลำคอด้านซ้ายเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายสาหัสแต่ไม่ถึงแก่ความตายสมเจตนาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เป็นจำเลยคนเดียวกับจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1408/2527 ของศาลชั้นต้น เหตุเกิดที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 91 และ 288 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 และ 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6 และ 7 ริบอาวุธปืนเครื่องหมายทะเบียน ลบ.2/3498 คืนอาวุธปืนเครื่องหมายทะเบียน ลบ.2/3370 นับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากคดีอาญาดังกล่าวในฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 2 รับว่าเป็นจำเลยคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1408/2527 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 และ 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 และ 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3 6 และ 7 ให้ลงโทษจำคุกความผิดฐานพยายามฆ่าคนละ 10 ปี ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาต กำหนด 2 เดือน ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ฐานมีอาวุธปืนของผู้อื่นกำหนด 6 เดือน และฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตกำหนด 4 เดือน ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ นั้นจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 1 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 กำหนด 3 เดือน และ 2 เดือน ตามลำดับ รวมโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 10 ปี 1 เดือน และจำเลยที่ 2 ไว้ 10 ปี 5 เดือน ริบอาวุธ

ปืนลูกซองพกเครื่องหมายทะเบียน ลบ.2/3498คือนาวุธปืนลูกซองพก เครื่องหมาย
ทะเบียน ลบ.2/3370 แก่เจ้าของนับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลข
แดงที่ 1674/2528ของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และ 80 ประกอบด้วยมาตรา 72 จำคุก 5 ปี
นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า โจทก์มีนางส้มแป้นเจ้าของร้านค้าที่เกิดเหตุเบิก
ความว่า จำเลยที่ 1 นั่งดื่มสุราตั้งแต่เวลาเที่ยงเศษจนถึงเวลาเกิดเหตุประมาณ 19
นาฬิกา มีจำเลยที่ 2 เข้ามาในร้านและเข้าไปนั่งคุยกับจำเลยที่ 1 แล้วมีเสียงปืนดังขึ้น
2 นัดติดกันจึงหันไปดูเห็นจำเลยที่ 2 ยิงจำเลยที่ 1 ล้มลงแล้วจำเลยที่ 2 วิ่งออกไป
จากร้าน ในชั้นสอบสวนซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเกิดเหตุนางส้มแป้นให้การต่อพนักงาน
สอบสวนว่า จำเลยที่ 1 และพวกดื่มสุรามีอาการมึนเมาเวลาประมาณ 19 นาฬิกา จำเลย
ที่ 2 ซึ่งอยู่ในอาการเมาสุราเช่นกันเข้ามาในร้านแล้วถามหาคนชื่อนายชินซึ่งไม่มีอยู่
ในร้าน ในขณะนั้นจำเลยที่ 1 เข้าไปพูดขอร้องกับจำเลยที่ 2 ว่า อย่าได้มีเรื่องอะไร
กันเลย เมื่อทั้งสองคนคุยกันแล้วได้พากันเดินมาที่แคร่อีกมุมหนึ่ง ทันใดนั้นเห็น
จำเลยที่ 2 ชักปืนสั้นออกมาจ่อยิงจำเลยที่ 1 ในระยะเวลากระชั้นชิดเสียงปืนดังสอง
นัด จำเลยที่ 1 ถูกกระสุนปืนล้มฟุบ ส่วนจำเลยที่ 2 ก็ออกวิ่งหนีออกจากร้าน นาย
สุชาติ คชชาริย์ พยานโจทก์เบิกความว่าในวันเกิดเหตุเวลา 16 นาฬิกาได้เข้าไปใน
ร้านของนางส้มแป้น พบจำเลยที่ 1 ดื่มสุราอยู่ในร้านจึงเข้าไปร่วมดื่มด้วยจนถึงเวลา
ประมาณ 19.30 นาฬิกา เห็นจำเลยที่ 2 คนเดียวเข้ามาในร้านค้า และไปนั่งที่แคร่

หน้าตู้เพลงซึ่งมีจำเลยที่ 1 นั่งอยู่ด้วย เมื่อจำเลยที่ 2 เข้ามานั่งแล้วจำเลยที่ 1 ก็ลุกออกไปนั่งอีกแคร่หนึ่งห่างประมาณ 2 วา อีกสักพักหนึ่งพยานได้ลุกขึ้นจะเดินกลับบ้าน จำเลยที่ 2 ลุกตามมาจะกลับบ้านด้วย พอเดินเกือบจะพ้นร้าน จำเลยที่ 1 ลุกขึ้นวิ่งมาพร้อมกับชักอาวุธปืนลูกซองพกออกจากเอวด้านขวาไปยังจำเลยที่ 2 จำนวน 1 นัด จำเลยที่ 2 ก็ชักปืนลูกซองพกจากเอวออกยิงจำเลยที่ 1 จำนวน 1 นัดเช่นกัน ในชั้นสอบสวน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2527 พยานปากนี้ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่า เมื่อพยานเข้าไปในร้าน เห็นจำเลยทั้งสองนั่งดื่มสุราอยู่ที่แคร่เดียวกัน ต่อมาประมาณ 10 นาที เห็นจำเลยที่ 1 ลุกออกไปนั่งอีกแคร่หนึ่ง แล้วให้การต่อไปเช่นเดียวกับคำเบิกความต่อศาล นายจำลอง แยมเยื่อน พยานโจทก์เบิกความว่าได้เข้าไปร่วมวงดื่มสุรากับจำเลยที่ 1 และพวกเด็ก พอเวลาประมาณ 19 นาฬิกา ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ก็ลุกขึ้นหนีออกไปจากร้าน รุ่งเช้าจึงทราบจากชาวบ้านว่าจำเลยทั้งสองต่างยิงกันคนละนัด ในชั้นสอบสวน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2528 พยานปากนี้ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าเข้าไปดื่มสุราเห็นจำเลยที่ 1 คนเดียวนอกนั้นไม่รู้จัก เมื่อเวลาประมาณ 19.30 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ลุกขึ้นกลับบ้านแล้วไปยืนอยู่ที่แคร่ติดกับที่วางของขายสักครู่หนึ่งมีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ตรงที่จำเลยที่ 1 ยืนอยู่ จำเลยที่ 1 ล้มฟุบลงไม่เห็นใครยิง ส่วนเสียงปืนนัดที่สองจำเลยที่ 1 เป็นคนยิงออกไปทางหน้าร้าน นายแป้ง อาจมั่งกรพยานโจทก์เบิกความว่า เวลาประมาณ 19 นาฬิกา ได้เข้าไปซื้ออาหารที่ร้านนางส้มแป้น เห็นจำเลยที่ 1 นั่งดื่มสุราอยู่ในร้านและเห็นจำเลยที่ 2 กำลังยืนจะออกจากร้านอยู่กับนายสุชาติได้ยินเสียงปืนดังมาจากทางที่จำเลยที่ 1 นั่งอยู่จำนวน 1 นัด จึงหันไปมองดูเห็นจำเลยที่ 1 กำลังถือปืนสั้นอยู่สองมือแล้วพยานก็ได้วิ่งจากร้านกลับไปบ้านรุ่งขึ้นตอนเช้าทราบข่าวจากชาวบ้านว่าจำเลยทั้งสองยิงกัน พยานปากนี้ในทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าให้การในชั้นสอบสวนไว้อย่างไร นอกจากนี้โจทก์ไม่มีพยานอื่นที่รู้เห็นเหตุการณ์อีก ศาลฎีกาได้ประมวลคำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวข้างต้นข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าจำเลยทั้งสองอยู่ในลักษณะมีเมาสุราและอาจจะ

มีเหตุกินใจกันมาก่อน จึงได้เกิดยิงกันขึ้นโดยจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายยิงก่อน แล้วจำเลยที่ 2 จึงยิงจำเลยที่ 1 เป็นการแก้แค้น มิใช่เป็นการป้องกันสิทธิของตนและคงจะมีใช้ต่างคนต่างยิงกันดังที่โจทก์ฎีกา เพราะตามข้อนำสืบของโจทก์ไม่มีพยานโจทก์คนใดรู้เห็นชัดแจ้งว่าจำเลยทั้งสองต่างสมัครใจยิงทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันโดยการวิวาทโต้เถียงแต่ประการใด ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยที่ 2 ยิงจำเลยที่ 1 หลังจากที่ถูกรจำเลยที่ 1 ยิงแล้ว เช่นนี้ ก็เนื่องจากจำเลยที่ 2 บั่นดาลโทสะที่ถูกจำเลยที่ 1 ยิงก่อน ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมเพราะอาวุธปืนนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่รู้จักกันอยู่ทั่วไปว่าสามารถประทุษร้ายร่างกายให้ถึงแก่ความตายได้ การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ประกอบด้วยมาตรา 72 ดังศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ